Il contributo materiale nel diritto dei torts

Una guida introduttiva alla causalità nella negligence in Inghilterra e Galles. Come più fattori contribuiscono alla lesione e perché danno e rischio vanno distinti.

1. Una lesione può avere più cause

Alcune lesioni derivano da un solo evento; altre si sviluppano attraverso una combinazione di fattori. L'attore non deve sempre individuare un atto isolato che spieghi tutto. La domanda importante è quale contributo effettivo la violazione del convenuto abbia dato alla lesione.

Il normale **test del but for** chiede se lo stesso danno si sarebbe verificato senza la violazione. **Non richiede una causa unica.** Più fattori necessari possono soddisfarlo ciascuno. La presenza di più cause non rende automaticamente impossibile provare la normale causalità.

> **Material contribution to damage:** contributo alla lesione effettiva che supera il trascurabile. **Material increase in risk:** aumento della probabilità che si verifichi una lesione. Un rischio maggiore e un contributo causale effettivo sono affermazioni diverse. [1, 2]

2. Che cosa significa “material”?

Qui **material** significa più che trascurabile. Non richiede il contributo maggiore, una quota superiore alla metà o una percentuale fissa. **De minimis** descrive qualcosa di troppo lieve per contare. La soglia dipende dalle prove e dalla lesione considerata. [1]

Esempio inventato: due fonti scaricano la stessa sostanza nociva in un acquario. Prove affidabili mostrano che entrambi gli scarichi hanno causato insieme la malattia dei pesci e che quello illecito ha contribuito in misura non trascurabile. È un contributo al danno effettivo, non soltanto la possibilità che i pesci si ammalassero.

3. Cause cumulative o possibilità alternative?

Le **cause cumulative** operano insieme per produrre la lesione. Le **possibili cause alternative** sono spiegazioni concorrenti: forse è stata una, forse l'altra. Un elenco di fattori che avrebbero potuto causare il danno non dimostra che tutti abbiano contribuito. Occorre anzitutto capire quale problema sia sostenuto dalle prove. [3]

Claimant: attore, chi propone la domanda. **Defendant:** convenuto. **Breach:** violazione di un dovere giuridico. **Causation:** collegamento tra la violazione e il danno richiesto.

Bonnington e la polvere cumulativa

Bonnington Castings Ltd v Wardlaw [1956] AC 613

Wardlaw lavorava in una fonderia e sviluppò pneumoconiosi, una malattia polmonare causata dall'accumulo di polvere di silice. La polvere proveniva da martelli pneumatici e smerigliatrici oscillanti. Per i martelli non vi era violazione sui fatti accertati; dalle smerigliatrici sfuggiva polvere perché l'aspirazione non era mantenuta libera da ostruzioni, in violazione di una norma di sicurezza. [1]

4. La domanda non era “quale fonte da sola?”

Le prove mostravano un processo patologico cumulativo. Bisognava stabilire se la polvere imputabile alla violazione avesse contribuito materialmente alla malattia, non se fosse la singola fonte più probabile. [1]

> **Chi vinse e perché?** Vinse Wardlaw. La House of Lords respinse il ricorso del datore di lavoro. La polvere delle smerigliatrici aveva effettivamente contribuito, in misura non trascurabile, all'accumulo che aveva prodotto la malattia. Non bastava che potesse aver contribuito: il contributo era provato. [1]

5. L'attore ha ancora bisogno di prove

L'attore doveva provare secondo la **balance of probabilities** che la violazione aveva causato la lesione o vi aveva contribuito materialmente: più probabile che non. Il contributo materiale non sostituisce le prove con la compassione. Provare una violazione non trasferisce automaticamente l'onere giuridico al datore di lavoro. [1]

Confronto inventato: prove mediche mostrano che due esposizioni hanno prodotto insieme una malattia. L'attore dimostra un contributo rilevante dell'esposizione illecita, anche senza calcolarne la quota esatta. È diverso dal dire che la malattia potrebbe derivare dall'una o dall'altra di due cause indipendenti: questo non prova un contributo cumulativo.

6. Causalità e importo del risarcimento

Non ogni contributo materiale crea responsabilità per ogni parte di ogni perdita. Se la lesione è divisibile in parti, conta l'estensione attribuibile al convenuto. Contribuire a una lesione indivisibile pone un problema diverso. Sono importanti le prove mediche e la precisa definizione della lesione. [3]

Il caso storico non significa che i lavoratori accettino generalmente tutti i rischi professionali. L'esposizione dei martelli non comportava una violazione accertata in quel caso. I datori possono avere doveri di controllo dei pericoli; ogni violazione va esaminata.

McGhee e l'aumento del rischio

McGhee v National Coal Board
[1973] 1 WLR 1

McGhee sviluppò dermatite, una malattia infiammatoria della pelle, lavorando in un forno per mattoni caldo e polveroso. Non fu accertata una violazione azionabile per la normale esposizione durante il lavoro. Il datore omise però di fornire docce: McGhee tornava a casa in bicicletta con polvere e sudore sulla pelle. [2]

7. Qual era la difficoltà probatoria?

Le prove mediche mostravano che lavarsi avrebbe ridotto materialmente il rischio, ma non stabilivano che le docce avrebbero probabilmente evitato la dermatite. L'incertezza riguardava come la stessa polvere avesse causato la malattia durante il lavoro o nel periodo aggiuntivo senza lavarsi. [2]

> **Chi vinse e perché?** McGhee vinse il ricorso alla House of Lords. Sui fatti particolari, l'aumento materiale del rischio dovuto alla mancanza di docce fu sufficiente. Non era l'accertamento medico dello stesso meccanismo cumulativo provato in Bonnington. [2]

8. La distinzione deve restare chiara

In **Bonnington** era provato un contributo effettivo alla malattia. In **McGhee** vi era un divario tra aumento del rischio e prova che la parte negligente dell'esposizione avesse causato la malattia. Decisioni successive discutono McGhee nello sviluppo dell'approccio eccezionale basato sul rischio associato a Fairchild. [2]

È dunque troppo ampio dire: “Se le prove non risolvono il dubbio, vince la persona ferita”. Né ogni aumento di qualsiasi rischio medico fonda una responsabilità. L'applicazione di una regola speciale dipende dai suoi requisiti; non sostituisce generalmente la prova del nesso.

9. Una sequenza pratica per rispondere

Individuiamo lesione e violazione. Le prove mostrano che i fattori hanno realmente operato insieme oppure soltanto possibili alternative? Se si discute un contributo al danno, spieghiamo perché il fattore illecito era più che trascurabile. Se è provato solo l'aumento del rischio, occorre una specifica base giuridica per utilizzarlo.

Esempio inventato: una malattia può derivare da un'infezione o da una reazione indipendente a un farmaco. Provare che l'errore medico ha aumentato il rischio legato al farmaco non dimostra che il farmaco abbia causato o contribuito a questa malattia. Il nesso mancante non diventa “contributo materiale” cambiandogli nome.

McGhee fu deciso nel 1972 e pubblicato nella raccolta del 1973. Entrambi i casi principali erano ricorsi scozzesi; i loro principi causali sono importanti per il diritto qui studiato. Il nome è McGhee, non “McGee”.

Domande e risposte

1. Il test del but for richiede che il convenuto sia l'unica causa?
Risposta: No. Più fattori possono essere cause necessarie. Più cause non fanno automaticamente fallire il test.

2. “Material” significa più della metà del danno?
Risposta: No. Qui significa più che trascurabile, non una percentuale fissa o la quota maggiore.

3. Chi vinse Bonnington e che cosa fu provato?
Risposta: Wardlaw. La polvere imputabile alla violazione contribuì effettivamente, in misura non trascurabile, alla malattia polmonare.

4. Due fattori potrebbero spiegare la lesione, ma non è provato che abbiano operato insieme. È automaticamente causalità cumulativa?
Risposta: No. Possibilità alternative non vanno trattate come contributi provati.

5. Chi vinse McGhee e qual era la violazione?
Risposta: McGhee. Il datore non fornì docce; il conseguente aumento materiale del rischio bastò sui fatti particolari.

6. Un aumento provato del rischio fonda sempre responsabilità?
Risposta: No. Il rischio non equivale generalmente a causalità effettiva. Deve applicarsi una specifica regola eccezionale.

7. Una perdita d'acqua negligente aggrava una vecchia crepa nel muro. La crepa preesistente esclude automaticamente la domanda?
Risposta: No. Bisogna individuare il danno aggiuntivo e se la perdita lo abbia causato. Il risarcimento deve corrispondere alla perdita giuridicamente attribuibile.

Fonti primarie

Gli esempi sono inventati. Fonti verificate il 19 ottobre 2026. La guida spiega principi utilizzati in Inghilterra e Galles.

[1] *Bonnington Castings Ltd v Wardlaw* [1956] AC 613, Lord Reid: fatti, onere della prova e contributo materiale. Leggi la sentenza (copia d'archivio)

[2] *Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd* [2002] UKHL 22, parr. 17-23: ricostruzione di *McGhee* e limiti dell'approccio del rischio. Leggi la sentenza

[3] *Williams v Bermuda Hospitals Board* [2016] UKPC 4, parr. 27-40: cause cumulative, alternative ed estensione della lesione. Ricorso al Privy Council dalle Bermuda. Leggi la sentenza